

1502204-91.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... - condenar MARCOS ALEXANDRE DE MELLO, qualificado nos autos, à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de seis dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal;

2 - condenar RENAN MARTINS DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de um ano, sete meses e seis dias de reclusão, em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 1502204-91.2022.8.26.0544Fls. de

Aos 8 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

MARCOS ALEXANDRE DE MELLO e RENAN MARTINS DA CRUZ, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 11h46min, no interior do estabelecimento comercial denominado Drogaria do Marcelo, localizado na Rua Filomena Zupardo, nº 11, Jardim Santa Filomena, nesta cidade e comarca, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, tentaram subtrair, para ambos, mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra uma funcionária do estabelecimento, a quantia de R\$ 3.000,00.

Segundo a denúncia, os réus decidiram roubar a drogaria e enquanto um deles permaneceu dentro do veículo GM Classic L, placas FXL8D38, o outro ingressou no estabelecimento e anunciou o assalto exigindo da funcionária que entregasse a quantia de R\$ 3.000,00, mas terceiros, percebendo que se tratava de um roubo, acionaram a polícia que prendeu os réus em flagrante.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 55/58), a denúncia foi recebida (fls. 118/121), os réus foram citados (fls. 166 e 168) e pelos defensores foram apresentadas respostas à acusação (fls. 145/146 e 172).

Em audiência de instrução e julgamento por videoconferência foram colhidos os depoimentos da vítima, dos policiais e os interrogatórios, seguindo-se alegações finais em que o representante do Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 183/185), ao passo que a defesa de Renan, em essência, pediu a desclassificação para furto tentado e aplicação de redutores da pena (fls. 190/200) e a defesa de Marcos pediu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da redução da pena pela participação de menor importância (fls. 201/203).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Vejamos.

Renan alegou que havia trabalhado em Itatiba numa granja por uns oito meses e depois, despedido, passou a viver nas ruas e foi parar num albergue em Campinas, onde conheceu Marcos e ficou sabendo que ele trabalhava como motorista por aplicativo. Assim, no dia dos fatos, depois de beber, mandou mensagem para Marcos e pediu para trazê-lo a Itatiba, dizendo que tinha dinheiro para receber, ingressou numa farmácia e pediu R\$ 3.000,00 para uma funcionária e ficou aguardando até ser preso por policiais.

Disse que Marcos não sabia que iria praticar um crime e que ele o deixou na frente da farmácia e iria pegá-lo depois.

Marcos, por sua vez, disse que trabalha como motorista por aplicativo e Renan pediu que o trouxesse a Itatiba, onde receberia um dinheiro. Assim, o trouxe a esta cidade pelo valor de R\$ 120,00; o deixou numa rua próxima à farmácia e ficou esperando, mas como ele estava demorando, fez um retorno perto da farmácia e foi abordado num estacionamento nas imediações.

Alegou que no caminho para Itatiba foi avisado por outro motorista que a placa traseira do carro estava caindo, a retirou e a guardou no porta-malas. Disse que o carro era alugado e estava sendo comprado de uma amiga de sua esposa.

Ainda referiu que encontrou Renan no centro de Campinas e sabia que ele tinha ficado num albergue e havia trabalhado num bar, emprego arrumado por sua esposa, e que ficara no mesmo albergue quando brigara com sua esposa.

Por fim, disse que ele colocou R\$ 40,00 de álcool no carro para fazer a corrida e não sabia como ele ia arrumar o dinheiro, desconhecendo que pretendia roubar a farmácia.

Versões confusas, inverossímeis e despidas de provas não convencem.

A funcionária da farmácia contou na delegacia que um indivíduo se dirigiu a ela com as mãos no bolso e exigiu a entrega de R\$ 3.000,00, dizendo que do lado de fora da farmácia estava um “parceiro” que poderia entrar e lhe machucar. Então, explicou ao indivíduo que precisava falar com a gerente para a liberação do valor. A gerente, na tentativa de ganhar tempo, convenceu o indivíduo que precisava falar com o supervisor. Neste ínterim, aproveitou para sair da loja, ir a um posto de gasolina próximo e solicitar o acionamento da polícia, que instantes depois prendeu o réu em flagrante.

Em juízo asseverou havia muitas pessoas na loja quando o indivíduo tatuado, com as mãos sob a blusa, nela ingressou pedindo R\$ 3.000,00, dizendo que havia outro indivíduo do lado de fora e que entraria na loja. E afirmou que mencionaram um carro preto, sem placas, rodando pela rotatória, na frente da farmácia.

Os policiais militares confirmaram que, acionados, foram ao local e prenderam Renan dentro da farmácia. Questionado, Renan informou que estava junto com outro indivíduo e que se deslocaram de Campinas até Itatiba para efetuar o roubo. Assim, passadas as características, o veículo foi abordado nas imediações, sem a placa traseira e a placa dianteira coberta com um pano.

Ainda referiram, que, questionado, Marcos admitiu que estava devendo a quantia de R\$ 1,700.00 de aluguel e que Renan o convidou para virem a esta cidade “levantar um dinheiro”.

O PM Jeferson esclareceu que, acionados, foram ao estabelecimento e prenderam o réu Renan que trazia os óculos escuros nas mãos e teria entrado na loja e exigido R\$ 3.000,00 da funcionária.

O PM Aragão reiterou que o réu Renan foi preso dentro da farmácia e ele disse que havia outro indivíduo num carro Corsa, encontrado nas imediações.

Eis o cenário dos autos, a descortinar que os réus vieram de outra cidade mancomunados para a prática do roubo.

Assim, enquanto um deles aguardava do lado de fora do estabelecimento dentro do veículo para dar fuga, o outro, simulando estar armado, intimidou a funcionária e exigiu a entrega de dinheiro, fato que somente não se consumou porque a vítima conseguiu sair da loja e acionar a polícia.

Ora, sem nenhum crédito merece a confusa versão de Marcos no sentido de que estava trabalhando como motorista por aplicativo e apenas fazia uma corrida para Renan. Primeiro porque nada foi provado neste sentido, soando estranho que, conforme afirmado, se conhecessem e para cá viessem sem destino certo receber um dinheiro sabe-se lá de quem nem o valor.

Segundo porque soa pouco crível que uma placa tivesse caído na rodovia, guardada, e a outra estivesse, segundo a prova, coberta, a mais revelar que o objetivo era ocultar a identificação do veículo, mormente pela presença de câmeras na cidade. Terceiro porque é certo que o carro estava parado nas imediações e não no estacionamento da farmácia como seria de se esperar; e os réus vieram juntos de outra cidade e atuavam em conjunto, cada qual desempenhando sua conduta para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo, pois, que se falar em participação de menor importância.

E não colhe guarida a pretensão de desclassificar o crime para furto na medida em que empregada grave ameaça a fim de intimidar a vítima a entregar o dinheiro, caracterizando o roubo.

Por fim, nada conseguindo subtrair os agentes, o crime não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, ficando, pois, em grau de tentativa.

Em arremate, as versões dissonantes e as provas colhidas em muito fragilizam a plausível alegação de que um deles apenas estaria trabalhando como motorista de aplicativo e apenas o outro estaria praticando o roubo.

Portanto, evidenciada a participação conjunta na empreitada criminosa, imperativa a condenação, passando à individualização das penas aplicáveis aos réus.

Ponderadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, relevando que embora ostente o réu Marcos antecedente criminal que implica reincidência, mas nada conseguiram os agentes subtrair, a pena-base é fixada no mínimo legal, ou seja, quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, mantenho a pena-base em relação a Renan, posto que sua confissão parcial não tem o condão de reduzir a pena aquém da mínima cominada. Quanto a Marcos, presente a circunstância agravante da reincidência, aumento sua pena em um quinto, alcançando cinco anos de reclusão e doze dias-multa.

Reconhecida a causa de aumento de pena específica consistente no concurso de agentes, as penas são aumentadas em um quinto, chegando a seis anos de reclusão e quatorze dias-multa para Marcos, e quatro anos, nove meses e 18 dias e doze dias-multa para Renan.

Observando o iter criminis percorrido, não conseguindo os agentes de nenhum valor se apossar, reduzo as penas em dois terços, tornando-a definitiva em dois anos de reclusão e seis dias-multa para Marcos e um ano, sete meses e seis dias de reclusão e três dias-multa para Renan.

Dada a ousadia dos agentes em virem de outra cidade para aqui roubar em plena luz do dia e sendo o réu Marcos reincidente deverão ambos iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Sem parâmetros para elidir a presunção de hipossuficiência econômica dos réus, fixo o valor de cada dia-multa em seu mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo, caput, ambos do Código Penal.

Não atendendo os réus os requisitos objetivos e subjetivos por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, além de ser Marcos reincidente, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso I, do Código Penal), ou a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso III, do Código Penal).

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação a fim de:

1 - condenar MARCOS ALEXANDRE DE MELLO, qualificado nos autos, à pena de dois anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de seis dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal;

2 - condenar RENAN MARTINS DA CRUZ, qualificado nos autos, à pena de um ano, sete meses e seis dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de três dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 157, caput, c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Permanecendo os fundamentos e requisitos para a custódia cautelar e ainda mais agora com a condenação, não se vislumbram razões para que sejam os réus colocados em liberdade para recorrer.

Ciência à vítima.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenados, os réus arcarão com as custas processuais, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade de justiça.

Com o trânsito em julgado, recomendem-se os réus na prisão em que estiverem, expedindo-se o respectivo mandado.

P.I.C.

Itatiba, 8 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 8 de dezembro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: